

1504054-08.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Magistrada, com a prática do delito de roubo qualificado (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º deste mesmo artigo, do Código Penal).

Neste sentido, o seguinte julgado:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1504054-08.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504054-08.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DA SILVA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1504054-08.2021.8.26.0548

Autos n.º 12/2022

Vistos etc.,

I - LUAN DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 23h45min, em uma rua paralela à Rua Rodrigo Medeiros, Vila Padre Anchieta, nesta cidade e comarca de Campinas, em concurso com os adolescentes infratores Pablo Eduardo da Silva Santos e Daniel Felipe Felisberto, reunidos com identidade de propósitos e previamente ajustados, mediante grave ameaça contra as vítimas L.M. dos S. e A. P., tentaram subtrair, para si, o veículo VW/Fox 1.6, de cor preta e placas DRJ3C65/Campinas, só não tendo logrado êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão datada de 16 de fevereiro de 2022 (fls. 73/74).

Citado pessoalmente (fls. 95), o réu apresentou resposta à acusação a fls. 99/100. Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, com a designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 105/106). Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas as duas vítimas e uma testemunha de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual – SAJ fls. 141).

Em debates, o Ministério Público, vendo provados os fatos constantes da denúncia, pleiteou a condenação. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, em caso de condenação, pleiteou a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a sua redução diante da atenuante relativa à confissão; c) a aplicação do redutor máximo referente à tentativa; d) a fixação de regime inicial aberto; e e) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates juntado a fls. 142/145).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 20 e Laudo Pericial do simulacro de arma de fogo apreendido de fls. 138/140.

Quanto à autoria, o réu, na fase policial, negou a prática do crime; em juízo, por outro lado, tornou-se confesso; disse, ter tentado assaltar, na companhia dos menores e com emprego de um simulacro de arma de fogo, o veículo das vítimas. No mais, ambas as vítimas ouvidas em juízo disseram retornar de carro para sua residência, ocasião em que três agentes, um deles armado, na intenção de interceptá-los, jogaram-se na frente do automóvel, tendo lhes apontado uma arma de fogo; contudo, o ofendido L. conseguiu desviar o automóvel e, ao chegarem à residência da vítima A., chamaram a polícia. Na sequência, com a prisão e apreensão dos três agentes, reconheceram o acusado como um dos autores do delito, como sendo o que portava a arma de fogo. Por fim, o reconheceram em juízo com absoluta certeza.

Não há que se falar em declarações e/ou reconhecimento comprometido das vítimas; ao contrário, ambas narraram de forma precisa e detalhada como se deram os fatos e, em juízo, com a máxima certeza, ratificaram o reconhecimento efetuado na fase policial.

Ademais, como se sabe, além de as palavras dos ofendidos em crimes de roubo terem especial relevância, não consta dos autos qualquer elemento no sentido de que pretendam culpar o acusado injustamente.

Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTI DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que a acusada, mediante grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de roubo. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.” (TJ-MS – APL: 00018792720188120026 MS 0001879-27.2018.8.12.0026, Data de Julgamento: 20/03/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2019).

O único policial militar ouvido em juízo corroborou as demais provas produzidas. Disse estar em patrulhamento pelas proximidades e, ao ser informado da ocorrência de uma tentativa de roubo, cujo modus operandi dos agentes foi passado, dirigiu-se até o local e, em diligências, notou que três indivíduos na via pública, nos arredores do local dos fatos, ao perceberem a viatura, demonstraram nervosismo, o que ensejou a abordagem. Em revista pessoal, localizou, na cintura do acusado, um simulacro de arma de fogo. Finalmente, o reconheceu em audiência.

No mais, evidente que o fato de o policial militar não ter presenciado a prática do

crime, em nada altera o conjunto probatório dos autos, uma vez que, diante das declarações seguras e coesas das vítimas, da confissão do acusado e, como bem observado pelo Ministério Público, da confissão dos adolescentes infratores, no sentido de ter sido o réu quem portava o simulacro de arma de fogo e o responsável pela abordagem ao veículo das vítimas (confira-se a fls. 92/93), patente o cometimento do delito pelo acusado.

Assim, diversamente do alegado pela Defesa, sua confissão, ressalte-se totalmente livre, não restou isolada nos autos; ao contrário, foi devidamente corroborada por todo o conjunto probatório.

E, como se sabe, a confissão ofertada, por se encontrar em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: "A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'." (TJ-SP - Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 - Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO - 8ª Câmara de Direito Criminal - j. 30/04/2015).

Ainda, com relação ao delito de corrupção de menores, também não prospera a alegação da Defesa no sentido da absolvição, pois, como se sabe, o crime de corrupção de menores tem natureza formal. Aliás, a Súmula nº 500 do STJ é neste sentido: "A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Uma última observação deve ser feita.

Não obstante o réu tenha sido denunciado pela prática dos crimes de tentativa de roubo qualificado e corrupção de menores na forma prevista no artigo 69 do Código Penal, não restou demonstrada nos autos a preexistência da sua intenção em corromper os adolescentes para o cometimento do delito, motivo pelo qual, esta Magistrada entende ser cabível a aplicação do concurso formal de crimes. Neste sentido é o seguinte julgado: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.". 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexos entre tal circunstância e a conduta do agente" (AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. 4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a

justificar o recrudesimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública. (AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)”.

Assim, diante do robusto conjunto probatório dos autos e feita essa última observação, restou patente que o réu praticou o crime de tentativa de roubo qualificado em concurso formal com os delitos de corrupção de menores, sendo a sua condenação de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA – O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 4 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Muito embora confesso, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, observando-se o teor da Súmula 231 do STJ. Tendo em vista a ocorrência da qualificadora relativa ao concurso de agentes, AUMENTO ambas as penas de 1/3 (um terço), o que dá 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. No mais, considerando a ocorrência do concurso formal de crimes (um delito de roubo qualificado e dois de corrupção de menores) e observado o disposto no artigo 72 do Código Penal, AUMENTO de 1/5 (um quinto) a pena corporal, o que dá, 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Finalmente, diante da tentativa, considerado o iter criminis percorrido, DIMINUI ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa. Fixei o “quantum” unitário da pena no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou, em audiência, entregador de panfletos. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que houve grave ameaça às pessoas das vítimas.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado LUAN DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos (RG nº 53.901.370 – IIRGD de fls. 85), à pena segregativa de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 4 (quatro) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso formal, observado o disposto no artigo 72 do mesmo Estatuto Penal, com o artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Não obstante primário, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do delito de roubo qualificado (artigo 33, § 2º, letra “b”, c.c. o § 3º deste mesmo artigo, do Código Penal).

Neste sentido, o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante a primariedade dos pacientes e a fixação da pena-base no mínimo legalmente previsto, verifica-se que a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da sanção reclusiva se encontra devidamente justificada, com base na especificidade do caso sub examine, que revela a gravidade concreta do delito de roubo perpetrado, razão pela qual não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita. 2. Ordem denegada.” HABEAS CORPUS Nº 197.512 - SP (2011/0032548-1) - RELATOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - 6ª TURMA STJ - J. 06/10/2011.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".
Custas pelo réu (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I.C.

Campinas, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA